

1500028-61.2019.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... fatos estava em operação de combate ao tráfico naquele bairro. Após apresentar atitude suspeita, o réu foi abordado em poder de um cigarro parcialmente consumido de "maconha", confirmando a propriedade e o destino pessoal próprio.

Confesso em solo policial (fl. 03), JOSÉ EVERTON não foi ouvido em juízo, porquanto, ciente da imputação inicial, mudou seu endereço sem comunicar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Osvaldo Cruz, nº 209, Amparo-SP - cep 13900-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500028-61.2019.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500028-61.2019.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3125365/2018 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2854475 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Everton Alves dos Santos

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

JOSÉ EVERTON ALVES DOS SANTOS, identificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, acusado de ter, no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 12h30min, na Rua Ariovaldo Barros Camargo, 72, conjunto Habitacional Alberto Marques, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, para consumo pessoal, 01 (um) cigarro de "maconha", parcialmente consumido, pesando aproximadamente 0,5g, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 26/27).

A denúncia foi recebida em 28.08.2019 (fl. 77).

Suspensão condicional do processo aceita (fl. 77), mas posteriormente revogada (fl. 118).

Dispensado o relatório (art. 81, §3º, da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de condenação procede.

A materialidade está efetivamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão do entorpecente (fl. 05), auto de constatação provisória (fl. 06) e, principalmente, pelo laudo do exame químico-toxicológico elaborado na substância apreendida (fls. 18/19).

A autoria também não comporta dúvidas.

Clayton Luis dos Santos, policial civil, narrou que na data dos fatos estava em operação de combate ao tráfico naquele bairro. Após apresentar atitude suspeita, o réu foi abordado em poder de um cigarro parcialmente consumido de "maconha", confirmando a propriedade e o destino pessoal próprio.

Confesso em solo policial (fl. 03), JOSÉ EVERTON não foi ouvido em juízo, porquanto, ciente da imputação inicial, mudou seu endereço sem comunicar previamente o juízo, deixando de ser intimado para a audiência; se mostrando revel (fl. 142).

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Com efeito, o policial que participou da ocorrência demonstrou muita segurança em seu relato, apresentando detalhes substanciais da dinâmica dos fatos e abordagem.

Conforme se depreende, policiais estavam em operação de combate ao tráfico naquele bairro e avistaram o réu, que ao notar a presença da viatura, dispensou um cigarro parcialmente consumido de "maconha", sendo abordado e confessado a propriedade daquela droga e o destino que a ela estava conferindo.

O réu confirmou tal cenário em solo policial.

Pese a combatividade do D. Defensor, não vislumbro ser a hipótese do reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que o entorpecente, ainda que em pequena quantidade, configura crime, passível de apreensão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, por ser característica própria do crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não afasta a tipicidade material da conduta. Além disso, trata-se de delito de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma – saúde pública. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RHC 68686q/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 12.09.2016).

O acervo probatório coligido aos autos é suficiente para comprovar que o réu efetivamente praticou o crime, uma vez que a prova revela ter sido apreendido

entorpecente, cujo destino era para seu consumo pessoal.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

Atento ao teor da Certidão de Eventos (fls. 140/141), verifico que o réu é primário e não ostenta antecedentes conhecidos, razão pela qual, considerando, ainda, a quantidade e natureza da droga apreendida, reputo adequada e suficiente a aplicação da pena de advertência (art. 28, I, da Lei de Drogas).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ EVERTON ALVES DOS SANTOS, identificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga, por infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06

Permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Custas na forma da lei.

Oportunamente, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Transitado, em julgado, designe-se audiência para advertência, segundo a pauta regular desse Juízo.

P.R.I.C.

Amparo, 28 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA